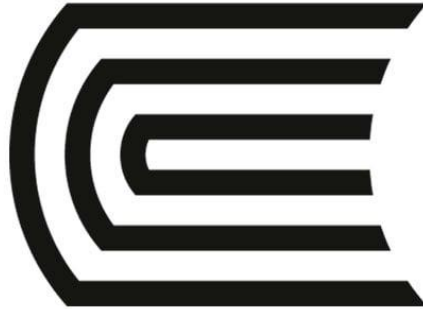


UNIVERSIDAD CONTINENTAL
FACULTAD DE DERECHO



ASIGNATURA:

Razonamiento y Argumentación Jurídica

DOCENTE:

Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

TEMA:

PROMPT DE SENTENCIA

ALUMNA:

Valer Alfaro, Daniela Ariana

PROMPT:

De acuerdo con la sentencia contenida en el expediente adjunto, asume exclusivamente el rol de abogado de la parte demandante en una audiencia de proceso de amparo. No desarrolles la intervención completa de las partes; céntrate únicamente en la fundamentación oral y motivación jurídica que sustente la posición del demandante frente al juez. El argumento debe construirse desde la perspectiva de un Estado Constitucional y Convencional de Derecho, con una argumentación jurídica profunda, técnica y motivada, incorporando:

1. Concepción formal: Identifica y desarrolla la premisa mayor: normas constitucionales, legales, jurisprudenciales y convencionales aplicables. Identifica la premisa menor: hechos acreditados mediante los medios probatorios. Realiza la subsumción jurídica entre hechos y normas. Explica la coherencia lógica que conduce a la conclusión favorable al demandante.

2. Concepción material: Analiza la validez de la premisa fáctica y normativa. Examina detalladamente los hechos, pruebas y su fuerza probatoria. Desarrolla las buenas razones constitucionales y legales que justifican la procedencia de la demanda. Evalúa la debida motivación de los actos administrativos cuestionados. Analiza principios constitucionales como razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, progresividad y no regresividad de derechos laborales. Incorpora doctrina y jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y criterios de SERVIR aplicables al caso. Desarrolla el análisis desde el control de convencionalidad y el constitucionalismo protector de derechos.

3. Concepción pragmática: Desarrolla la dimensión retórica del discurso del abogado demandante. Refuta de manera dialéctica y persuasiva los argumentos de la parte demandada. Identifica y rebate posibles falacias o pretensiones de exoneración de responsabilidad de la administración demandada. Explica la capacidad persuasiva y racional de los argumentos que fortalecen la pretensión del demandante.

4. Fundamentación de derechos: Fundamenta de manera amplia los derechos involucrados, especialmente el derecho al trabajo, integridad personal, debido proceso y tutela efectiva de derechos fundamentales. Analiza el conflicto entre potestad administrativa y protección de derechos fundamentales, destacando la obligación del Estado y de la administración de garantizar condiciones seguras y de prevención de riesgos.

5. Presentación: Redacta la fundamentación como si se pronunciara oralmente en audiencia. Usa lenguaje formal, técnico y solemne, propio de una intervención real de abogado en un proceso constitucional. La argumentación debe ser extensa, coherente, persuasiva y estructurada para demostrar la procedencia de la demanda.

6. Conclusión: Señala con claridad la decisión que se espera del juez favorable al demandante, con todo el sustento jurídico y probatorio. La respuesta debe parecer una auténtica intervención oral del abogado demandante, mostrando la capacidad de convencimiento ante el juez y la consistencia jurídica de la demanda.

RESPUESTA:

Su señoría, buenos días.

Comparezco en representación de **Segundo Aurelio Terrones Peralta**, en el marco del proceso de amparo, para exponer la fundamentación jurídica de nuestra demanda de indemnización por daños y perjuicios, estructurada conforme a las tres concepciones de la argumentación jurídica: formal, material y pragmática.

INTELIGENCIA UTILIZADA: CHATGPT

I. Concepción formal

1. Premisa mayor (normativa aplicable)

Señoría, la premisa mayor que guía nuestra argumentación se encuentra en el **marco constitucional y legal**, que garantiza derechos fundamentales y establece deberes claros para los empleadores:

- **Constitución Política del Perú**
 - Artículo 138°: tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales.
 - Artículo 22°: derecho a la integridad personal.
 - Artículo 23°: derecho al trabajo en condiciones justas y seguras.
- **Código Civil**
 - Artículo 1970°: quien mediante un bien riesgoso o peligroso causa daño a otro está obligado a repararlo.
 - Artículo 1972°: la imprudencia de la víctima solo constituye eximente si es determinante.
 - Artículo 1979°: el propietario o custodio de un animal responde objetivamente por los daños ocasionados, salvo intervención de terceros.
 - Artículos 1984° y 1985°: criterios de equidad y devengo de intereses para daños morales.
- **Código Procesal Civil**
 - Arts. 197° y 200°: discrecionalidad con razonabilidad en la emisión de sentencias.
- **Ley Orgánica del Poder Judicial**, art. 49°: competencia y administración de justicia.

Esta premisa mayor establece la **obligación objetiva de resarcir daños** causados por animales peligrosos y asegura la **tutela efectiva de derechos fundamentales**.

2. Premisa menor (hechos acreditados)

- El 20 de diciembre de 2008, nuestro patrocinado **cumplía órdenes laborales directas** en horario laboral cuando fue atacado por un canino de propiedad de la empresa.
- Las lesiones fueron graves: afectación de músculos, arterias, tendón y nervio ciático poplíteo externo, causando **invalidez parcial permanente**.
- La empresa no cumplió con garantizar condiciones seguras de ingreso, vulnerando el deber de cuidado.

- Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2009, no se le pagaron remuneraciones, lo que evidencia **violación de derechos laborales y daños patrimoniales**.
- Posteriormente, fue presionado para renunciar, configurando coacción y vulneración del principio de voluntariedad en la relación laboral.

3. Subsumción jurídica

Los hechos están plenamente vinculados con la normativa citada: el ataque se produjo por un animal de raza peligrosa en instalaciones bajo control de la empresa, **cumpliendo el demandante órdenes legítimas**. Según el Código Civil, esta situación genera responsabilidad objetiva de la empresa, pues no existe eximente aplicable (intervención de terceros) y la conducta constituye acto antijurídico.

4. Coherencia lógica

- Hechos probados → daño directo → responsabilidad objetiva → obligación de resarcir daño moral y daño a la persona.
- La lógica jurídica es clara: **el nexo causal es directo e ininterrumpido** y se confirma con las pruebas documentales y médicas.

II. Concepción material

1. Análisis de validez fáctica y normativa

- Las pruebas médicas, actas de verificación y certificaciones confirman el estado de salud y la relación laboral del demandante.
- La normativa civil y constitucional respalda la **protección de la integridad física y psicológica de los trabajadores**, así como la obligación de resarcir daños por riesgos introducidos por el empleador.
- La empresa incumplió normas de seguridad y exposición de trabajadores a bienes peligrosos.

2. Evaluación de principios constitucionales y convencionales

- **Razonabilidad y proporcionalidad:** la indemnización debe reflejar la magnitud del daño y el sufrimiento.
- **Interdicción de arbitrariedad:** la conducta de la empresa vulnera derechos sin justificación objetiva.
- **Progresividad y no regresividad de derechos:** protege la integridad física y el derecho al trabajo frente a actos lesivos.
- **Control de convencionalidad:** se aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige medidas preventivas y reparadoras frente a daños laborales.

3. Doctrina y jurisprudencia

- La **doctrina civil** establece que la responsabilidad extracontractual requiere: antijuricidad, daño, nexo causal y factor de atribución.

- **Jurisprudencia del Tribunal Constitucional:** protege derechos fundamentales frente a actos arbitrarios y asegura la reparación integral.
- **Corte Interamericana de Derechos Humanos:** obliga al Estado y a los empleadores a garantizar condiciones de seguridad y prevención de daños.
- El daño moral y a la persona está plenamente acreditado, y la empresa debe asumir su responsabilidad objetiva, incluso en ausencia de culpa directa.

4. Integración de pruebas con doctrina y normas

- Los certificados médicos y actas verifican lesiones y secuelas permanentes.
- La doctrina respalda la imputación objetiva frente a bienes peligrosos (canino rottweiler).
- La jurisprudencia y la Constitución refuerzan la obligación de proteger derechos fundamentales y garantizar la reparación integral.

III. Concepción pragmática

1. Dimensión retórica y persuasiva

- Señoría, el demandante **no actuó con imprudencia**. Cumplió órdenes legítimas en horario laboral y dentro de instalaciones controladas por la empresa.
- La defensa de la empresa, que alega falta de autorización o imprudencia, **carece de sustento**: los vigilantes recibieron al demandante y no existió intervención de terceros.

2. Refutación de argumentos de la demandada

- Alegar que el demandante se presentó “por iniciativa propia” es inconsistente con la evidencia y la realidad laboral.
- La declaración jurada de terceros ofrecida por la empresa **no rompe el nexo causal**, sino que intenta exonerar responsabilidad de manera injustificada.

3. Capacidad persuasiva

- La conducta de la empresa es **antijurídica, ilícita y generadora de daño directo e irreversible**.
- La reparación es no solo un derecho del demandante, sino **un deber del Estado y un mensaje de prevención** para todos los trabajadores.

POSTURA JURÍDICA:

Vengo en representación de **Segundo Aurelio Terrones Peralta**, para fundamentar la procedencia de su demanda de indemnización por daños y perjuicios.

Señoría, los hechos son claros y están acreditados: el 20 de diciembre de 2008, mi patrocinado, cumpliendo órdenes laborales, ingresó al taller de la empresa **Ángeles**

Minería y Construcciones S.A.C. y fue atacado por un canino de propiedad de la empresa, sufriendo lesiones graves en la pierna derecha, que derivaron en **invalidéz parcial permanente**.

Las pruebas que sustentan estos hechos son contundentes: certificados médicos, dictámenes de evaluación de invalidez, informes de ESSALUD, actas de verificación de despido arbitrario y las declaraciones del propio demandante. Estas evidencias demuestran tanto el daño a la persona como el daño moral, y confirman que el ataque se produjo durante el cumplimiento de sus funciones laborales.

Desde la **concepción formal**, los hechos se subsumen en la normativa vigente: la Constitución, artículos 138°, 22° y 23°, garantiza tutela judicial efectiva, integridad personal y trabajo en condiciones seguras; el Código Civil, artículos 1970° y 1979°, establece la responsabilidad objetiva del propietario de bienes o animales peligrosos; y el Código Procesal Civil garantiza discrecionalidad razonable para resolver estos casos.

Desde la **concepción material**, se acredita la antijuricidad de la conducta de la empresa, el daño causado, el nexo de causalidad y el factor de atribución. La empresa violó su deber de cuidado al introducir un animal peligroso sin medidas de seguridad, generando un daño irreparable, vulnerando principios de proporcionalidad, razonabilidad y no regresividad de derechos laborales.

En la **concepción pragmática**, refutamos cualquier alegación de imprudencia: mi patrocinado actuó bajo órdenes directas y fue recibido por vigilantes. No hubo intervención de terceros; la empresa no puede exonerarse de responsabilidad. La conducta es objetivamente antijurídica y genera derecho a indemnización.

Señoría, solicitamos que se reconozca la **responsabilidad de la empresa** y se ordene la indemnización correspondiente por daño moral y daño a la persona, respetando criterios de equidad y proporcionalidad. Esto asegura no solo justicia para nuestro patrocinado, sino también la protección de todos los trabajadores frente a riesgos generados por los empleadores.